11322-5

Travail, Emploi et Solidarité sociale
Québec

CERTIFICAT DE DÉPÔT

La présente atteste que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a reçu pour dépôt le document ci-dessous :

Objet : Convention collective (R)

N° certificat : DQ-2021-4969 N° dossier d'accréditation : AM-1004-7851

EMPLOYEUR

SUPERMARCHÉ RIENDEAU INC.

2103, BOULEVARD ARMAND-FRAPPIER
SAINTE-JULIE QC J3E 3R6

Secteur d'activité : Privé

ASSOCIATION

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 300 (ATTIC)

7161, BOULEVARD COUSINEAU, BUREAU 215
LONGUEUIL QC J3Y 8N2

Affiliation : Indépendant - Provincial

TIERS

FRATERNITÉ INDÉPENDANTE DES TRAVAILLEURS INDUSTRIELS (F.I.T.I.)

7161, BOULEVARD COUSINEAU, BUREAU 215
LONGUEUIL QC J3Y 8N2

Date signature : 2022-05-11 Date dépôt : 2022-05-16	Nombre de salariés visés : 150	Date début : 2022-05-11 Date d'expiration : 2028-05-10

Remarque :

Martine Dubé
Préposé(e) à l'émission

2022-05-30
Date

Registre des documents en relations de travail

3175, chemin des Quatre-Bourgeois, local 105b
Québec (Québec) G1W 2K7
Téléphone : 418 643-4817
Sans frais : 1 800 643-4817
Télécopieur : 418 528-0559

Courriel : service_clientele@mtess.gouv.qc.ca

114

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

ENTRE : **SUPERMARCHÉ RIENDEAU INC.**
2103, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec) J3E 3R6

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « l'Employeur »)

d'une part

ET : **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 300 (ATTIC)**
7161, boulevard Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec) J3Y 8N2

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « le Syndicat »)

d'autre part

2022-2028

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE A DISCRIMINATION 3
ARTICLE B INTERPRÉTATION DES TERMES 3
ARTICLE C NOTES 4
ARTICLE 1 RECONNAISSANCE ET JURIDICTION 5
ARTICLE 2 DROITS DE LA DIRECTION 6
ARTICLE 3 ADHÉSION SYNDICALE 7
ARTICLE 4 FONCTIONS SYNDICALES 9
ARTICLE 5 ANCIENNETÉ 10
ARTICLE 6 DISCIPLINE ET SÉCURITÉ D'EMPLOI 15
ARTICLE 7 PROCÉDURE DE GRIEFS 16
ARTICLE 8 ARBITRAGE 17
ARTICLE 9 HEURES DE TRAVAIL 18
ARTICLE 10 PAUSES ET REPAS 24
ARTICLE 11 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 25
ARTICLE 12 SALAIRES 26
ARTICLE 13 PRIMES 28
ARTICLE 14 VACANCES 29
ARTICLE 15 CONGÉS STATUTAIRES 31
ARTICLE 16 CONGÉS SOCIAUX 32
ARTICLE 17 PERMIS D'ABSENCE 34
ARTICLE 18 SÉCURITÉ SOCIALE 35
ARTICLE 19 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 36
ARTICLE 20 FONCTIONS JURIDIQUES 37
ARTICLE 21 CLAUSES GÉNÉRALES 38
ARTICLE 22 DURÉE DE LA CONVENTION 40

ANNEXE A 41

LETTRE D'ENTENTE #1 46
LETTRE D'ENTENTE #2 47
LETTRE D'ENTENTE #3 49
LETTRE D'ENTENTE #4 51
LETTRE D'ENTENTE #5 52
LETTRE D'ENTENTE #6 55

ANNEXE B 56

ARTICLE A - DISCRIMINATION

A) Non-discrimination :
Tout salarié a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

B) Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

C) Cependant, une distinction, exclusion ou préférence, fondée sur une ou des exigences de bonne foi, lorsque l'Employeur sélectionne un salarié pour un poste, est réputée non-discriminatoire.

ARTICLE B - INTERPRÉTATION DES TERMES

Dans la présente convention collective, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants signifient :

A) Salarié :
Tout salarié régi par la présente convention collective selon les dispositions de l'article 1.01 ci-après.

B) Salarié régulier :
Tout salarié rémunéré par l'Employeur sur une base hebdomadaire et qui travaille normalement quarante (40) heures par semaine.

Les salariés réguliers peuvent offrir des disponibilités dans d'autres rayons et classifications. Dans l'octroi des heures, les salariés réguliers ont priorité sur les temps partiels, et ce, selon les besoins de l'Employeur. Ils n'ont cependant aucune garantie d'heure.

C) Salarié à temps partiel :
Tout salarié rémunéré par l'Employeur sur une base horaire et qui travaille normalement moins de quarante (40) heures par semaine.

Les salariés à temps partiel peuvent offrir des disponibilités dans d'autres rayons et classifications.

D) Établissement :
Établissement exploité par l'Employeur et couvert, selon les dispositions de l'article 1.01 ci-après.

E) Promotion :
Désigne la mutation d'un salarié à une classification comportant une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé que la classification qu'il occupait.

F) Rétrogradation :
Désigne la mutation d'un salarié à une classification comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé que la classification qu'il occupait.

G) Jour :
À moins de stipulations contraires, le mot « jour » dans la présente convention, signifie jour de calendrier.

H) Mise à pied :
Toute réduction de la semaine normale de travail d'un salarié pour manque de travail.

I) Consentement :
Par consentement, les parties entendent un véritable accord entre le salarié et l'Employeur. Cet accord doit être obtenu sans pression indue de la part des représentants de l'Employeur, et ce, pour chaque occasion.

ARTICLE C - NOTES

A) Masculin - Féminin :
Le genre masculin étant employé aussi pour le féminin, on fait les substitutions nécessaires lorsqu'il y a lieu.

Singulier - Pluriel :
À moins que le contexte n'indique le contraire, le singulier inclut le pluriel et vice-versa.

B) Annexes :
Toutes les annexes de cette convention font partie intégrante de ladite convention.

C) Loi supérieure à la convention :
La présente convention est automatiquement amendée par toute loi qui modifie l'une de ses dispositions. L'Employeur et le Syndicat négocieront les modalités d'application de ces amendements, s'il existe des difficultés d'application.

D) Langue officielle de travail :
La langue officielle de travail est le français pour toute communication parlée ou écrite.

E) Titres :
Les titres des articles sont insérés pour faciliter les références seulement et ne peuvent servir à l'interprétation des articles de cette convention.

F) Règles d'interprétation :
Les dispositions de cette convention sont lues et interprétées l'une par rapport à l'autre et dans leur ensemble. Cependant, la nullité d'une disposition ou d'une partie d'une disposition parce que contraire aux dispositions d'une ordonnance, d'un décret ou d'une loi d'ordre public n'entraîne pas la nullité de la convention, mais celle-ci est alors automatiquement amendée pour être conforme à telle disposition.

ARTICLE 1 - RECONNAISSANCE ET JURIDICTION

1.01

A) L'Employeur reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur accrédité pour négocier et conclure une convention collective de travail au nom de tout salarié visé par le certificat de reconnaissance syndicale décrit ci-après et émis par le Conseil des relations du travail du Québec, à savoir :

> « Tous les salariés au sens du Code du travail à l'exception des gérants des rayons de l'épicerie, bière, produits laitiers, vrac, de la viande, des fruits et légumes, fruits coupés, du service, commerce électronique, de la boulangerie, de la charcuterie, du fromage, des cuisines intégrées, de la poissonnerie, du café, gérant nuit, des salariés de bureau. » de Supermarché Riendeau Inc., pour l'établissement situé au 2103, boulevard Armand Frappier, en la ville de Sainte-Julie (Québec) J3E 3R6.

B) L'aliénation ou la concession totale ou partielle de l'entreprise de l'Employeur, couverte par le présent certificat d'accréditation, n'empêchera pas le transfert du certificat d'accréditation et de la présente convention au nouvel employeur qui sera considéré comme étant lié, comme si son nom était indiqué au certificat ou à la convention collective.

C) Pour l'application de la présente convention, les rayons de l'établissement sont :
1) Le rayon de l'épicerie ;
2) Le rayon de la bière ;
3) Le rayon des produits laitiers ;
4) Le rayon du vrac ;
5) Le rayon de la viande ;
6) Le rayon des fruits et légumes ;

7) Le rayon des fruits coupés ;
8) Le rayon du service ;
9) Le rayon de la boulangerie ;
10) Le rayon de la charcuterie ;
11) Le rayon du fromage ;
12) Le rayon de cuisines intégrées ;
13) Le rayon de la poissonnerie ;
14) Le rayon du café ;
15) Le rayon de l'épicerie de nuit ;
16) Le rayon du commerce électronique.

D) Le propriétaire et son conjoint ainsi que leurs enfants peuvent effectuer tout travail qu'ils jugent utile, et ce, à la condition que ce travail ne cause pas de mise à pied de salariés. Ces personnes ne sont pas assujetties aux conditions prévues par la présente convention et ne paie aucune cotisation syndicale.

E) L'Employeur peut accorder des contrats à forfait pour le transport de ses marchandises, pour l'implantation de petits commerces qui ne sont pas reliés directement à l'exploitation du marché ainsi qu'à la confection de produits maison. Cependant, ces contrats à forfait ne doivent pas causer de mises à pied ou empêcher le rappel au travail de salariés mis à pied ;

F) L'Employeur pourra, à sa discrétion, placer un salarié à un niveau de l'échelle salariale à la hausse si ce dernier obtient un diplôme ou réussit avec succès une formation ayant un lien avec son poste. Également, l'employeur pourra à sa discrétion, placer un salarié à un niveau de l'échelle salariale à la hausse si son expérience sur le marché le justifie.

1.02

A) L'Employeur fournit au Syndicat une liste incluant, le nom de ses représentants ayant autorité sur les salariés ainsi que leur fonction et ;

B) Le Syndicat fournit à l'Employeur une liste incluant, le nom de ses représentants.

C) Cet article ne peut être utilisé pour interprétation ou pour fins de griefs ou d'arbitrage.

ARTICLE 2 - DROITS DE LA DIRECTION

2.01

Le Syndicat reconnaît que c'est le droit de l'Employeur :

A) de maintenir l'ordre et le rendement ;

B) d'établir les exigences raisonnables pour remplir chaque tâche ;

C) d'embaucher ou de congédier, de classifier, diriger, muter, promouvoir, rétrograder, suspendre et discipliner pour cause juste et suffisante ;

D) d'établir, modifier et amender les règlements concernant la conduite et le comportement des salariés et généralement administrer son entreprise. Cependant, l'Employeur affiche, au moins une (1) semaine avant leur mise en application, tout règlement amendé ;

E) de choisir et faire manipuler par le salarié les marchandises à vendre sans égard à la situation syndicale qui peut prévaloir chez les fournisseurs et les livreurs ;

F) d'établir, changer ou modifier les méthodes de travail ainsi que l'équipement et les installations nécessaires à la préparation et à la vente des marchandises ;

G) toutefois, les droits de l'Employeur, non spécifiquement restreints par la convention collective, sont conservés par ce dernier. Les droits de la direction sont sujets à la procédure de griefs s'ils viennent en contradiction avec les dispositions de la convention collective ou, s'ils résultent en mesure disciplinaire ou, s'ils sont utilisés de façon injuste, discriminatoire ou arbitraire.

2.02
L'Employeur se réserve le droit de créer tout nouveau poste ou classification. Il convient cependant d'informer le Syndicat avant de créer un nouveau poste ou classification. Le salaire attaché à ce nouveau poste est déterminé par l'Employeur qui tiendra compte, cependant, des échelles de salaire existantes, sans nécessairement être tenu à celles-ci.

L'Employeur informe le Syndicat par écrit, au moins quinze (15) jours avant la mise en application de ce nouveau poste ou classification.

2.03
Advenant la mise en application de nouvelles méthodes de travail ou de changements technologiques, une période d'entraînement de dix (10) jours maximums doit être accordée à chaque salarié qui peut être affecté, afin qu'il puisse remplir les nouvelles fonctions qui pourraient lui être assignées. Si un salarié est incapable d'occuper ledit poste, les articles concernant la mise à pied sont appliqués automatiquement. Tout salarié qui ne réussit pas à s'adapter dans ledit délai pourra être muté à une autre fonction, selon ses qualifications et son ancienneté.

ARTICLE 3 - ADHÉSION SYNDICALE

3.01
Tout salarié doit comme condition de son emploi faire partie du Syndicat et en demeurer

membre en règle pendant la durée de la présente convention, sauf si le salarié ne peut adhérer à un syndicat pour raisons religieuses. Toutefois, l'Employeur continue de leur déduire leur cotisation syndicale.

3.02
Tout salarié doit au moment de son embauche signer une carte autorisant l'Employeur à effectuer le prélèvement des cotisations par retenue sur le salaire hebdomadaire à compter de sa première paie de la façon prescrite par le Syndicat.

3.03
A) L'Employeur fait signer la carte d'adhésion et d'autorisation de retenues syndicales pour chacun des nouveaux salariés au moment de leur embauchage (i.e. 1er jour de travail) et en adressant copie au bureau du Syndicat en même temps que le rapport de contributions.

3.04
A) Au plus tard le 15 de chaque mois, l'Employeur fait parvenir un chèque à Fraternité Indépendante des Travailleurs Industriels (F.I.T.I.) pour les cotisations syndicales prélevés au cours du mois précédent ainsi que les cartes d'adhésion et d'autorisation de déductions.

B) Les indications ci-haut mentionnées doivent être accompagnées d'un « rapport de contributions syndicales » et d'informations générales qui doivent être mises à date au moment de l'émission de chaque rapport.

3.05
Le Syndicat indemnise l'Employeur de toute réclamation ou action prise contre lui et liée directement à l'application des articles concernant les retenues syndicales.

3.06
Toute retenue syndicale non prélevée selon la présente convention devra être prélevée conformément à la présente convention, si le salarié travaille encore pour l'Employeur.

3.07
Le Syndicat ne rejette aucune demande d'adhésion au Syndicat sans motif raisonnable et s'il le fait, le salarié continuera à occuper son poste de travail.

3.08
Tous les ans, l'Employeur calcule le montant des retenues syndicales prélevées à chaque salarié et indique ces montants sur les formules T4 et le relevé 1 de chaque salarié ; ces formules sont remises aux salariés au plus tard le 28 février.

ARTICLE 4 - FONCTIONS SYNDICALES

4.01

A) Le représentant syndical ou le délégué (son substitut au cas d'absence) pourront, pendant les heures de travail, rencontrer le directeur du magasin ou son remplaçant ou un salarié à la fois, afin de discuter de problèmes relatifs à l'application de la convention collective. Ces personnes devront toutefois au préalable obtenir la permission du directeur du magasin ou de son remplaçant. Cette permission ne pourra être refusée sans motif valable. Les parties s'entendent que ces permissions seront accordées hors les périodes de pointe.

B) Les rencontres avec les salariés devront être faites avec un salarié à la fois, afin de ne pas perturber les opérations normales de l'Employeur. Le délégué, ou en son absence, son substitut, ne subira aucune perte de salaire pour ces dernières activités.

C) Le Syndicat avisera le directeur du magasin ou son remplaçant au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance du temps et du lieu de rencontre pour étude et enquête, laquelle ne pourra être retardée ou annulée sans raison valable.

D) Si un représentant du Syndicat désire rencontrer les salariés travaillant sur l'équipe de nuit, il devra avoir été autorisé au préalable par le directeur du magasin ou son remplaçant, au moins vingt-quatre (24) heures avant cette rencontre. Une telle permission n'est pas refusée, sans motif valable.

4.02

A) Sur demande du Syndicat, un salarié à la fois est autorisé à s'absenter de son travail sans paie, pour participer à des activités syndicales, officielles telles que, mais sans s'y limiter : congrès, réunions éducatives, cours organisés par le Syndicat ou tout autre organisme syndical auquel le Syndicat est affilié.

B) Le Syndicat devra cependant aviser l'Employeur au moins quinze (15) jours avant chacune de ces activités syndicales officielles, indiquant le nom du salarié concerné, la durée de ses activités, le moment et le lieu où elles sont tenues.

C) En tout temps, il y aura dix (10) jours d'absences totales permises annuellement pour les fins de cet article, et ce, pour l'ensemble de l'unité de négociation couverte par la présente convention collective.

D) L'Employeur n'est pas tenu d'accorder un tel permis d'absence durant la période du 10 décembre au 3 janvier.

E) Lorsque le salarié revient au travail, il réintègre son poste comme s'il ne l'avait jamais laissé.

4.03

Un délégué et un délégué substitut (maximum 2) peuvent être élus et assignés parmi les

salariés de l'établissement pour représenter les intérêts de tous les salariés de l'unité de négociation. Ces délégués devront être de rayons différents. Un des délégués devra être un salarié régulier et un deuxième délégué devra être un salarié travaillant au moins vingt (20) heures par semaine.

4.04

A) Le comité de négociation du Syndicat est formé de représentants syndicaux et d'un maximum de deux (2) salariés de rayons différents.

B) 1- L'Employeur et le Syndicat paieront, pour moitié chacun, les heures de négociation du comité de négociation pour toute heure passée en présence de l'Employeur, et ce, jusqu'à un maximum de huit (8) heures par jour, payées à leur taux régulier ;

2- Le Syndicat et l'Employeur paieront, pour moitié chacun, la location de la salle de négociation et les dépenses y afférentes.

4.05

Le Syndicat affiche, sur les tableaux fournis par l'Employeur et à la vue des salariés, tout avis concernant les activités du Syndicat. Avant d'être affiché, le Syndicat ou le délégué devra avoir obtenu les initiales du directeur du magasin ou son remplaçant avant d'afficher. Cette autorisation ne sera pas retenue sans motif valable.

4.06

L'Employeur défraie les coûts d'imprimerie et de mise en page de la convention sous forme de livrets, jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre cents cinquante dollars (450.00$) pour la durée de la présente convention.

4.07

Le salarié ne subit aucun préjudice ou discrimination en raison de l'accomplissement de ses fonctions syndicales ou pour discussion de grief ou d'arbitrage, à moins qu'il abuse de ses fonctions syndicales.

ARTICLE 5 - ANCIENNETÉ

5.01

A) L'ancienneté de chacun des salariés visés par la présente convention est basée sur la durée de service continu avec l'Employeur dans l'établissement, à moins d'interruption de l'ancienneté au sens de l'article 5.02 de la présente convention.

B) Dans le cas d'interruption de l'ancienneté au sens de l'article 5.02 et de réembauchage, l'ancienneté est calculée à compter du plus récent réembauchage.

C) Un salarié régulier devra avoir complété une période de probation de soixante (60)

jours travaillés (quatre cent quatre-vingts (480) heures travaillées). Un salarié à temps partiel devra avoir complété une période de probation de soixante-quinze (75) jours travaillés ou quatre cent quatre-vingts (480) heures travaillées, celui des deux (2) événements qui échoit le plus rapidement. Le salarié, au cours de cette période de probation, peut être remercié de ses services sans recours à la procédure de griefs incluse à cette convention.

D) L'ancienneté est maintenue et continue de s'accumuler durant toute absence permise par la convention ou autorisée par la loi, sauf si prévue autrement.

Durant cette période d'absence autorisée, le salarié n'a aucun droit aux autres avantages prévus à la présente convention.

E) Une (1) fois l'an, vers le 1er avril, l'Employeur fournit au Syndicat deux (2) listes d'ancienneté ; une pour les salariés réguliers et deux pour les salariés à temps partiel soit une pour les salariés offrant une disponibilité limitée et une deuxième(2e) pour les salariés offrant une pleine disponibilité, indiquant :

- Nom et prénom du salarié ;
- Sa date d'ancienneté ;
- Le rayon où il travaille ;
- Sa classification.

Copies de ces listes sont affichées dans l'établissement. Ces listes sont fournies à titre informationnel seulement et ne peuvent préjudicier les droits des parties. Un salarié désirant contester sa date d'ancienneté peut le faire par écrit, conformément à la procédure de griefs.

Un salarié désirant s'informer de sa date d'ancienneté peut le faire en tout temps en s'adressant à l'Employeur.

F) Si deux (2) ou plusieurs salariés commencent à travailler à la même date et qu'il y a ambiguïté pour établir l'ordre d'ancienneté entre eux, cet ordre d'ancienneté s'établit par un tirage au sort fait en présence des salariés concernés et du délégué syndical. Le salarié le plus ancien est celui dont le nom est tiré le premier et ainsi de suite.

5.02
Un salarié perd son ancienneté et son emploi uniquement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes, mais la durée de son service continu et son emploi sont maintenus dans tous les autres cas :

1.- S'il est dûment congédié par l'Employeur et non réinstallé selon la procédure de griefs ou d'arbitrage ;

2.- S'il quitte volontairement son emploi ;

3.- S'il est mis à pied pour une période continue d'une durée correspondant à son ancienneté accumulée, jusqu'à concurrence d'un maximum de douze (12) mois ;

4.- S'il s'absente sans motif de son travail pour une période de plus de deux (2) jours programmés consécutifs pour un salarié régulier ou deux (2) jours programmés sur sept (7) jours calendrier consécutifs, pour un salarié à temps partiel ;

5.- S'il est absent de son travail pour plus de vingt-quatre (24) mois. L'ancienneté du salarié continue de s'accumuler pendant la première période de douze (12) mois et est maintenue seulement pour la deuxième période de douze (12) mois ;

6.- S'il ne se rapporte pas au travail dans les sept (7) jours qui suivent son rappel à la suite d'une mise à pied. Le délai de sept (7) jours commence à compter de la date apparaissant au récépissé postal de la première livraison de Postes Canada ou de l'équivalent, à moins d'une incapacité résultant de son hospitalisation, auquel cas, le délai recommencera à compter de sa capacité de retour au travail.

5.03
L'ancienneté des salariés prévaut dans tous les cas de réduction du personnel et l'Employeur doit procéder de la façon suivante pour effectuer une mise à pied :

A) Il doit solliciter les salariés désireux d'obtenir la mise à pied selon l'ordre d'ancienneté, dans le rayon et dans la classification où doit s'effectuer la mise à pied;

B) Si aucun salarié n'accepte la mise à pied volontairement, l'Employeur doit mettre à pied le ou les salariés ayant le moins d'ancienneté dans la classification et dans le rayon où doit s'effectuer la mise à pied.

5.04
Le rappel au travail se fait dans l'ordre inverse de la mise à pied, en autant que le salarié rappelé possède les exigences normales de la fonction pour laquelle il est rappelé.

5.05
A) Si un salarié régulier travaille moins que sa semaine normale de travail, il peut prendre des heures de travail du salarié à temps partiel ou d'un salarié à temps régulier ayant moins d'ancienneté dans la classification et dans le rayon où il désire déplacer en autant qu'il remplisse toutes les conditions suivantes :

1) qu'il soit disponible pour effectuer entièrement le bloc quotidien d'heures de ce salarié à temps partiel sans pour cela effectuer du temps supplémentaire ;

2) qu'il ait déjà effectué ce travail alors qu'il était à l'emploi de l'Employeur et qu'il satisfasse immédiatement les exigences normales de cette fonction. En cas de contestation, le salarié doit prouver qu'il peut immédiatement

satisfaire les exigences de la tâche et qu'il a déjà effectué ce travail ;

3) un salarié régulier qui est ainsi déplacé reçoit le taux de la fonction où il déplace, selon son ancienneté au moment du déplacement.

B) Nonobstant ce qui est stipulé ci-haut, un salarié régulier en mise à pied qui travaille à un poste à temps partiel, travaille selon les heures normales des salariés à temps partiel prévues aux articles 9.04 et 9.05 et il prend le taux de la fonction où il déplace et les conditions de travail du salarié à temps partiel qu'il remplace, sauf pour les jours de maladie déjà accumulés à son crédit à la date de la mise à pied.

C) À la fin d'une période de cinquante-deux (52) semaines, un tel salarié devient officiellement et automatiquement salarié à temps partiel. Il est automatiquement régi par les conditions de travail et les droits des salariés à temps partiel. Ce salarié progresse dans l'échelle de salaire comme un salarié à temps partiel.

5.06
Un salarié régulier qui désire devenir officiellement salarié à temps partiel peut le faire en donnant un avis écrit à l'Employeur d'un tel fait. À compter de la date de son changement de statut, qui doit être effectué dans les quinze (15) jours de sa demande, il est automatiquement régi par les conditions de travail et les droits des salariés à temps partiel. Ce salarié reçoit le taux de la fonction où il déplace et il continue à progresser dans l'échelle de salaire comme un salarié à temps partiel. Un tel salarié ne peut revenir comme salarié régulier que par la procédure régulière d'affichage tel que prévu à l'article 5.08.

5.07
Un salarié qui justifie d'au moins trois (3) mois de service continu a droit à un préavis écrit avant que l'Employeur ne mette fin à son contrat de travail ou le mette à pied pour six (6) mois ou plus, le tout sous réserve des dispositions des articles 82 et suivants de la *Loi sur les normes du travail* (L.R.Q. C. N-1.1).

5.08
A) Affichage
Dans tous les cas de postes de travail permanents, soit d'un salarié régulier ou soit d'un salarié à temps partiel, qui deviennent disponibles et que l'Employeur entend combler, un avis est affiché au tableau d'affichage pour une période de sept (7) jours. Cet avis doit indiquer la classification, le rayon, les heures et l'horaire de travail approximatifs du poste de travail disponible. Les salariés désireux d'obtenir ledit poste doivent écrire leur nom et leur date d'ancienneté directement sur l'avis affiché. L'Employeur lors de la sélection d'un salarié tient compte de l'habileté, la compétence, l'expérience et le rendement parmi les salariés qui ont postulé. Si ces facteurs sont relativement égaux entre les salariés qui ont postulé, l'ancienneté devient le facteur déterminant. Tout poste de travail de moins de dix-huit (18) heures n'est pas affiché. Cependant, l'Employeur considère les demandes verbales des salariés qui désirent obtenir ces postes.

En cas de contestation, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur. Cependant,

le salarié qui conteste doit prouver qu'il possède au moins les exigences et les qualifications normales pour occuper ledit poste.

B) Le salarié à temps partiel ayant terminé sa période de probation a la priorité sur tout salarié n'ayant pas terminé sa période de probation pour tout poste disponible parmi les salariés réguliers à la condition qu'il possède l'habileté, la compétence, l'expérience et le rendement requis pour la tâche. Si ces facteurs sont relativement égaux entre les salariés affectés, l'ancienneté devient le facteur déterminant.

C) L'Employeur affiche le nom du candidat choisi dans les dix (10) jours du délai prévu à l'article 5.08, paragraphe A). Le nom du candidat est affiché pendant sept (7) jours.

D) Tout grief découlant d'un déplacement de salariés, tel que prévu aux sous paragraphes A) et B), doit être exposé à la première étape de la procédure de griefs, soit dans les vingt et un (21) jours suivant la date de l'affichage.

E) Dans tous les cas, le salarié peut accepter ou refuser un déplacement de personnel, tel que stipulé au paragraphe A) et ses droits ne sont pas annulés pour un prochain déplacement.

F) Le salarié peut revenir à son ancien poste de travail avant la fin de la cinquième (5e) journée de travail à ce nouveau poste. L'Employeur pourra également décider de retourner le salarié à son ancien poste durant ce même délai.

G) Un salarié qui obtient un nouveau poste de travail par la procédure d'affichage ne peut postuler sur un poste affiché avant une période de six (6) mois de la date où il a obtenu le poste.

H) Un salarié peut, s'il le désire, obtenir une rétrogradation en appliquant sur un déplacement de personnel stipulé à l'article 5.08 paragraphe A). Auquel cas il reçoit le taux de la fonction où il déplace et il continue sa progression dans l'échelle de salaire comme prévu selon son statut.

5.09

A) Les droits du salarié régulier sont toujours considérés comme prioritaires sur ceux du salarié à temps partiel.

B) Les droits du salarié à temps partiel qui fournit une pleine disponibilité sont toujours considérés comme prioritaires sur ceux du salarié à temps partiel qui fournit une disponibilité limitée.

5.10

A) L'ancienneté des salariés réguliers ne s'applique qu'entre eux et séparément des salariés à temps partiel, sauf lorsque prévu autrement dans la convention.

B) L'ancienneté des salariés à temps partiel qui fournissent une pleine disponibilité ne s'applique qu'entre eux et séparément des salariés à temps partiel qui fournissent une disponibilité limitée, sauf lorsque que prévu autrement dans la convention.

5.11
Lorsqu'un salarié à temps partiel devient régulier, le temps écoulé pendant sa période de probation comme salarié à temps partiel est applicable comme salarié régulier et son ancienneté est déterminée de la façon suivante : il obtient un crédit de cinquante pour cent (50 %) de son ancienneté de temps partiel avec tous les droits et avantages que cela comporte. Le maximum de ce crédit ne dépasse pas deux (2) ans.

5.12
Aucun salarié à temps partiel n'est réduit de taux de salaire à cause de la modification de son statut de salarié à temps partiel pour celui de salarié régulier, sauf qu'il attend la prochaine augmentation de salaire prévue par son échelle, selon sa nouvelle ancienneté, telle que calculée en vertu de l'article 5.11.

De plus, la durée et la paie de vacances sont calculées en fonction de sa date d'embauchage comme salarié.

ARTICLE 6 - DISCIPLINE ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

6.01
A) L'Employeur se sert d'un avis écrit pour avertir un salarié officiellement, lorsqu'il y a lieu.

Tout avis doit être remis au salarié en présence du délégué, seulement s'il est présent au travail, et ce dernier reçoit copie au même moment. De plus, l'avis doit indiquer la ou les raisons de son émission, mais n'est pas limitatif. Si le délégué était absent, l'Employeur l'informe dès sa présence dans l'établissement, de tout avis correctif remis à un salarié, en son absence.

Il est aussi possible d'expédier l'avis de fin d'emploi par courriel ou courrier spécial.

En cas d'absence du délégué lors de la remise d'un avis correctif, le salarié peut requérir la présence d'un témoin de son choix, s'il est disponible au moment de la rencontre choisie par l'Employeur.

B) Un délégué syndical participe à la rencontre disciplinaire relatif à la conduite d'un salarié.

Lorsque l'Employeur réprimande verbalement un salarié, il doit le faire dans un endroit privé, non en présence de clients.

C) Aucun salarié ayant complété sa période de probation n'est congédié ou suspendu, sans qu'un avis écrit lui soit remis conformément à l'article 6.01, paragraphe A).

D) Tout avis de suspension doit indiquer la ou les raisons et la date du début et de la fin d'une suspension.

E) Tout avis correctif doit être fait selon les règles établies à l'article 6 pour être valable et doit être remis au salarié concerné dans les quatorze (14) jours après que l'Employeur a eu connaissance des faits. Si l'Employeur est dans l'impossibilité de remettre l'avis correctif au salarié concerné en raison de l'absence de ce dernier, il peut le lui remettre dans les sept (7) jours suivant son retour au travail ou lui en faire parvenir une copie par courrier spécial avec un reçu.

6.02
Dans tous les cas de mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l'Employeur.

6.03
A) Une agence de sécurité ou autre agence similaire peut interroger un salarié au travail, mais ce dernier peut exiger un témoin de son choix.

B) Aucune perquisition n'est tolérée ou permise dans les effets personnels d'un salarié ou dans sa case, sans la présence du délégué syndical. Le délégué syndical peut exiger qu'un témoin soit présent.

6.04
Aucune plainte ou mesure disciplinaire ne peut être invoquée contre un salarié si les faits qui lui sont reprochés datent de plus de douze (12) mois, sauf s'il y a eu d'autres mesures durant cette période. Toute période d'absence de plus de trente (30) jours consécutifs est ajoutée à cette période de douze (12) mois.

6.05
La signature d'un salarié sur tout document ou avis ne saurait constituer qu'un accusé de réception de la part de ce salarié.

ARTICLE 7 - PROCÉDURE DE GRIEFS

7.01
Le Syndicat, tout salarié ou l'Employeur peut soulever des griefs dans tous les cas de mésententes relatives à l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de la présente convention ou de mesure disciplinaire ou de décision administrative arbitraires ou injustes ou abusives ou discriminatoires prises envers un salarié. De tels griefs sont étudiés de la façon suivante :

7.02 Première étape :
Par écrit au directeur du magasin ou son remplaçant :

Le salarié ou son représentant syndical doit soumettre un grief par écrit au directeur du magasin ou son remplaçant dans les vingt et un (21) jours de l'événement donnant lieu au grief. Le directeur du magasin ou son remplaçant doit alors rendre sa réponse par écrit dans les quinze (15) jours suivant la réception du grief.

7.03
Les délais-limites prescrits par les articles 7 et 8 sont de rigueur. Cependant, les parties peuvent, par entente mutuelle écrite, extensionner ces dits délais.

7.04
Aux fins d'informations ou de discussion d'un grief, le directeur du magasin ou son remplaçant et le représentant syndical, afin de trouver une solution, échangent les documents pertinents et relatifs au grief.

7.05
Si un salarié est empêché de déposer un grief dans les délais prescrits en raison d'une absence prévue à la convention, le délai pour le faire peut être prolongé pendant un maximum de cinq (5) jours de son retour au travail.

7.06
Le Syndicat ou un délégué du Syndicat peut se substituer à un salarié pour la présentation d'un grief.

ARTICLE 8 - ARBITRAGE

8.01

A) Advenant qu'un grief ne soit pas réglé à la première étape de la procédure de griefs, il peut être porté à l'arbitrage par avis écrit à l'autre partie dans les trente (30) jours de la date de la décision rendue à la première étape ou de l'expiration des délais de la procédure de griefs.

B) Un grief d'interprétation peut en tout temps être soumis directement à l'arbitrage par l'Employeur ou par le Syndicat.

C) Dans tous les cas d'arbitrage, la partie (le Syndicat ou l'Employeur) qui fait la demande d'arbitrage peut utiliser le service accéléré, tel qu'offert par le ministère du Travail, et l'autre partie doit s'y conformer et l'article 8 de la présente convention s'applique en faisant les modifications appropriées.

8.02

A) L'arbitre n'a aucune juridiction pour altérer ou modifier l'une ou l'autre des

dispositions de la présente convention, ni d'y substituer quelque nouvelle disposition, ni de prendre quelque décision qui peut entrer en conflit avec les termes et dispositions de la présente convention.

B) Cependant, l'arbitre a juridiction pour maintenir, modifier ou annuler toute décision prise par l'Employeur en regard d'un salarié qui serait contraire aux dispositions de la présente convention collective.

C) De plus, dans tous les cas de mesure disciplinaire, l'arbitre a juridiction pour appliquer toute décision qu'il juge équitable en respectant toutefois le paragraphe précédent.

D) L'arbitre a de plus le pouvoir d'imposer à l'Employeur le remboursement, en sus des intérêts, de toute somme perdue par le salarié suite à une décision de remboursement rendue par l'arbitre.

8.03
Toute décision de l'arbitre rendue en accord avec les dispositions de cette convention est finale et lie les parties en cause.

8.04
Chacune des parties paie la moitié des honoraires et des frais de l'arbitre.

ARTICLE 9 - HEURES DE TRAVAIL

9.01
A) L'horaire de travail est établi par l'Employeur selon les règles stipulées dans cette convention.

B) Dans tous les cas, les heures de travail quotidiennes programmées sont consécutives à l'exception des périodes de repas, sauf du consentement du salarié.

9.02
A) L'Employeur forme deux (2) équipes de travail dont l'une est reconnue comme "équipe de jour" et l'autre "équipe de nuit".

B) Un salarié ne peut être tenu de travailler à plus d'une équipe à la fois à l'intérieur d'une même semaine, sauf de son consentement.

9.03
La semaine normale de travail du salarié régulier est répartie selon les règles qui suivent :

1) quarante (40) heures par semaine ;

2) cinq (5) jours par semaine pour le salarié régulier ou de quatre (4) jours selon la demande du salariés et les besoins de l'employeur. S'il y a trop de demande, l'horaire de quatre (4) jours est attribué par ancienneté et toujours selon les besoins de l'employeur ;

3) trois (3) heures consécutives minimum par jour ;

4) l'Employeur tentera, dans la mesure du possible, et en autant que ses opérations n'en soient pas affectées, de donner deux (2) jours consécutifs de congé au salarié régulier.

9.04
La semaine normale de travail du salarié à temps partiel est répartie selon les règles qui suivent :

1) moins de quarante (40) heures par semaine ;

2) cinq (5) jours ou moins par semaine, sauf de son consentement ;

3) sept (7) heures minimums par semaine, sauf de consentement ;

4) dix (10) heures consécutives maximum par jour ;

5) trois (3) heures consécutives minimum par jour, sauf de son consentement.

9.05
1) Les heures normales de travail du salarié de l'équipe de jour peuvent être cédulées entre 6 :00 heures et 24 :00 heures.

2) Le salarié régulier de jour peut être cédulé deux (2) soirs par semaine après 18 :30 heures. Ce salarié peut, de son consentement, travailler plus de deux (2) soirs par semaine.

3) L'Employeur pourra céduler un salarié s'il y a au moins un (1) congé de neuf (9) heures entre la fin d'une journée de travail et le début d'une autre journée de travail, sauf s'il y a consentement du salarié.

9.06
Une majorité des heures de travail du salarié de l'équipe de nuit s'établissent entre 23 :30 heures et 6 :00 heures. L'Employeur pourra toutefois s'entendre avec une majorité des salariés travaillant sur l'équipe de nuit pour modifier ces heures de travail.

9.07
A) Dans la composition de l'équipe de nuit de l'établissement, l'Employeur fait d'abord appel, par ordre d'ancienneté, aux salariés de l'établissement désireux d'appartenir à l'équipe de nuit, compte tenu du rayon dans lequel le salarié travaille et compte

tenu des exigences normales de la tâche à accomplir.

B) Si le nombre de salariés désireux de travailler à l'équipe de nuit est insuffisant, l'Employeur assigne les salariés nécessaires, par rayon dans lequel le salarié travaille et par ordre inverse d'ancienneté, compte tenu des exigences normales de la tâche à accomplir et des besoins d'avoir des salariés compétents la nuit.

C) Le salarié qui appartient à l'équipe de nuit et qui désire obtenir une mutation à l'équipe de jour doit en faire la demande par écrit au directeur du magasin ou son remplaçant. Dans un délai n'excédant pas six (6) semaines, l'Employeur peut muter ce salarié à l'équipe de jour à la place du salarié de l'équipe de jour, dans le même rayon, qui a le moins d'ancienneté, en autant que le salarié de l'équipe de nuit qui a fait la demande de mutation ait plus d'ancienneté que le salarié de jour visé et que les besoins d'avoir des salariés compétents la nuit soient comblés.

Le même principe s'applique pour un salarié de jour qui désire obtenir une mutation à l'équipe de nuit.

D) Aucun salarié ne travaille seul la nuit dans l'établissement ou dans le rayon de la viande à moins de cas fortuit. Dans un tel cas, la situation est rétablie le plus rapidement possible.

9.08

A) Aucun salarié n'est tenu de travailler après 18 :00 heures les 24 et 31 décembre sauf par volontariat. Si aucun salarié ne se porte volontaire, l'Employeur pourra exiger des salariés ayant le moins d'ancienneté qui effectuent normalement le travail de faire le travail requis.

B) Aucun salarié n'est tenu de travailler plus de trente (30) minutes après la fermeture les 24 et 31 décembre, si l'établissement ferme avant 18 :00 heures.

9.09

A) L'horaire de travail indiquant le nom et le prénom du salarié est affiché près du poinçon avant 12 :00 heures, le vendredi de chaque semaine, définissant les heures de travail pour tous les salariés individuellement pour la semaine suivante. Les salariés devant travailler le dimanche connaîtront leurs heures à effectuer le dimanche au moins sept (7) jours d'avance. L'Employeur indique sur l'horaire de la semaine les remplacements dus aux absences, si c'est le cas.

B) Des changements peuvent être apportés le jour même entre 12 :00 heures et 18 :30 heures.

De telles modifications doivent être indiquées clairement par l'Employeur sur l'horaire affiché. Aucun changement n'est apporté à l'horaire affiché après 18 :30 heures le jour de l'affichage.

Cependant, le salarié absent du travail au moment de l'affichage doit appeler le gérant, l'assistant-gérant ou le responsable de son rayon pour s'informer de son

horaire de travail.

C) Le document affiché indique séparément l'horaire de travail des salariés réguliers et celui des salariés à temps partiel. Une copie de l'horaire est remise au délégué ou à son substitut en cas d'absence du délégué.

9.10

Le salarié doit pointer sa carte de présence lorsqu'il est en tenue de travail, de telle sorte qu'il soit à son poste à l'heure prévue à sa programmation.

Le salarié pointe sa carte de présence lorsqu'il débute sa journée de travail, avant et après la pause ou le repas et lorsqu'il quitte le travail, à la fin de la journée.

En cas d'omission de pointer sa carte de présence, le salarié doit la faire initialiser par le gérant du rayon ou son remplaçant.

Aucun salarié ne peut faire pointer sa carte de présence par un autre salarié.

Un salarié doit avoir pointé sa carte avant d'effectuer ses achats de marchandises.

9.11 Formules de disponibilité

A) L'Employeur doit, en tout temps, mettre à la disposition des salariés à temps partiel des formules de disponibilité.

B) Tout salarié à temps partiel doit remplir une formule de disponibilité et en remettre une (1) copie à l'Employeur et une copie au délégué.

C) Un salarié à temps partiel peut modifier sa disponibilité en tout temps. Pour ce faire, il doit remplir une nouvelle formule de disponibilité et cette nouvelle formule de disponibilité s'applique à compter du deuxième (2e) dimanche suivant la date de remise à l'Employeur.

D) Un salarié à temps partiel peut modifier temporairement sa disponibilité permanente en procédant tel que stipulé en B) et C). Cependant, à la date de terminaison de cette disponibilité temporaire, ledit salarié est assujetti automatiquement à sa formule de disponibilité permanente sans avoir à soumettre une autre formule.

E) L'Employeur doit toujours avoir un nombre suffisant de salariés capables d'effectuer immédiatement toutes les tâches des fonctions requises avec un rendement normal.

9.12

A) Salarié à temps partiel (pleine disponibilité)

Un salarié qui fournit une pleine disponibilité est un salarié qui est disponible un minimum de six (6) jours par semaine, de 8:00 heures à 18:30 heures, incluant la

journée du samedi et du dimanche, avec un minimum de deux (2) soirs après 19 heures, pendant six (6) mois consécutifs.

- Salarié à temps partiel (disponibilité limitée)

  Un salarié qui fournit une disponibilité limitée est un salarié qui fournit une disponibilité inférieure aux salariés à temps partiel décrits au paragraphe A), mais qui doit, quand même, fournir une disponibilité minimum prévoyant les journées complètes du samedi, du dimanche et les jours fériés ainsi que deux (2) soirs par semaine.

  Si un tel salarié cesse d'offrir ces disponibilités minimales décrites ci-avant, l'Employeur pourra mettre fin à son emploi.

  Un salarié qui fournit une disponibilité limitée et qui devient disponible selon les conditions prévues au paragraphe A), doit être disponible pendant au moins une période de six (6) mois consécutifs avant d'être considéré comme un salarié qui fournit une pleine disponibilité.

C) Un salarié à temps partiel peut modifier sa disponibilité en tout temps sauf pour la période comprise entre le 10 décembre et la 1re semaine complète de janvier où il pourra seulement augmenter sa disponibilité et s'il veut la diminuer, il devra demander la permission de l'Employeur.

9.13 Distribution des heures de travail aux salariés à temps partiel

A) Les heures de travail disponibles pour les salariés à temps partiel qui fournissent une pleine disponibilité sont distribuées dans l'établissement par classification ou autres classifications si les salariés sont formés (ou répondent aux exigences normales du poste), et ce, en fonction de leur disponibilité, de façon à procurer aux salariés ayant le plus d'ancienneté, le maximum d'heures de travail disponible chaque jour, en autant qu'ils soient disponibles pour le bloc d'heures quotidien au complet.

B) Les heures de travail qui n'ont pu être distribuées selon le paragraphe A) sont distribuées aux salariés à temps partiel qui ont fourni une disponibilité limitée par classification ou autres classifications si les salariés sont formés (ou répondent aux exigences normales du poste), par rayon, et ce, en fonction de leur disponibilité, de façon à procurer aux salariés ayant le plus d'ancienneté le maximum d'heures de travail disponible chaque jour en autant qu'ils soient disponibles pour le bloc d'heures quotidiennes au complet.

C) Si l'Employeur doit augmenter les heures de travail à la fin d'une journée régulière de travail, il les offre par volontariat et par ancienneté, premièrement, parmi les salariés à temps partiel offrant une pleine disponibilité et, deuxièmement, parmi les salariés à temps partiel offrant une disponibilité selon les critères mentionnés à l'article 9.13 B) et qui sont présents au travail au moment de la demande.

Si l'Employeur n'a pas suffisamment de volontaires, il assigne les salariés présents au travail, par ordre inverse d'ancienneté, premièrement, parmi les salariés à temps partiel offrant une disponibilité limitée et deuxièmement parmi les salariés à temps partiel offrant une pleine disponibilité selon les critères mentionnés à l'article 9.13 A). Cependant, l'Employeur doit respecter les heures prévues à la disponibilité remise par le salarié.

Un salarié qui effectue ce supplément d'heures ne doit pas dépasser les quarante (40) heures d'une semaine régulière de travail, en incluant ces nouvelles heures de travail. Sinon, l'Employeur peut donner ces heures à un autre salarié qui ne dépassera pas les quarante (40) d'une semaine régulière de travail.

D) Si l'Employeur doit réduire les heures de travail, il offre la réduction des heures de travail, par volontariat et par ancienneté, premièrement, parmi les salariés à temps partiel offrant une pleine disponibilité et deuxièmement, parmi les salariés offrant une disponibilité limitée selon les critères mentionnés à l'article 9.13 B) et qui sont présents au moment de la demande.

Si l'Employeur n'a pas suffisamment de volontaires, il réduit les heures de travail des salariés présents au travail, par ordre inverse d'ancienneté, premièrement, parmi les salariés à temps partiel offrant une disponibilité limitée et deuxièmement, parmi les salariés à temps partiel offrant une pleine disponibilité selon les critères mentionnés à l'article 9.13 A) et qui sont présents au travail au moment de la demande.

E) Si l'Employeur prévoit remplacer un salarié absent ou si l'Employeur prévoit ajouter des heures à la cédule de travail, il offre ces heures de travail, par volontariat et par ancienneté, parmi les salariés à temps partiel qui offrent une pleine disponibilité et ensuite parmi les salariés à temps partiel qui offrent une disponibilité limitée, qui sont déjà cédulés au cours de la journée. Si l'Employeur n'a pas suffisamment de salariés pour effectuer le travail requis, il l'offre aux salariés à temps partiel qui ne sont pas cédulés pour travailler.

Si l'Employeur n'a pas suffisamment de volontaires, il assigne les salariés présents au travail, par ordre inverse d'ancienneté, premièrement, parmi les salariés à temps partiel offrant une disponibilité limitée et deuxièmement parmi les salariés à temps partiel offrant une pleine disponibilité selon les critères mentionnés à l'article 9.13 A) et qui sont présents au travail. Cependant, l'Employeur doit respecter les heures prévues à la disponibilité remise par le salarié.

Un salarié qui effectue ce supplément d'heures de travail ne doit pas dépasser les quarante (40) heures d'une semaine régulière de travail, en incluant ces nouvelles heures de travail, sinon, l'Employeur peut donner ces heures de travail à un autre salarié qui ne dépassera pas les quarante (40) heures d'une semaine régulière de travail.

L'Employeur n'utilise pas les services d'un salarié à temps partiel de façon à créer

la mise à pied d'un salarié régulier.

F) Dans tous les cas où il y a possibilité de faire travailler un salarié à temps partiel en moyenne trente-sept (37) heures et plus pendant dix (10) semaines consécutives, à l'exception d'une programmation pour remplacement dans un cas de maladie, de congé de maternité ou de paternité, d'un accident de travail, de vacances ou lors de tout congé sans solde, un salarié, parmi les salariés à temps partiel, devient salarié régulier selon les règles énoncées à l'article 5.08. Dans le cas de suppléance pour un congé, tel que mentionné plus haut, le salarié à temps partiel doit être préalablement avisé des dates approximatives de début et de la fin de la période de remplacement, ainsi que le nom de la personne qu'il remplace.

G) Un responsable du rayon du service, nommé par l'Employeur, doit être cédulé selon les besoins des opérations, et ce, pour les heures de sa fonction, même si son ancienneté est inférieure à celle des autres salariés de son rayon.

ARTICLE 10 - PAUSES ET REPAS

10.01

A) Le salarié de jour a droit à une période d'une (1) heure, non payée, pour le dîner et d'une (1) heure, non payée, pour le souper, s'il travaille le soir.

B) La période de dîner est prévue à commencer pas plus tôt que 11 :30 heures pour se terminer, pas plus tard que 14 :00 heures, sauf de son consentement.

C) La période de souper est prévue à commencer pas plus tôt que 16 :00 heures pour se terminer, pas plus tard que 19 :00 heures, sauf de son consentement.

10.02

Le salarié qui travaille la nuit a droit à trente (30) minutes, non payées, pour son repas vers le milieu de sa période quotidienne de travail telle que cédulée par le gérant de nuit.

10.03

Un salarié ne travaille pas plus de six (6) heures consécutives sans prendre une période de repas, sauf de son consentement.

10.04

A) Entre 4 :00 heures et 5 :45 heures de travail, les salariés ont droit à quinze (15) minutes de pause rémunérées;

B) 6 :00 heure et plus de travail, les salariés ont droit à deux (2) pauses de quinze (15) minutes rémunérées.

10.05
Tous les repas et les pauses mentionnés à l'article 10 sont accordés sur le principe : « le premier salarié entré au travail est le premier salarié sorti ».

ARTICLE 11 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

11.01
Le salarié régulier est payé au taux de temps et demi pour toutes les heures travaillées, en plus de son horaire de travail. Le salarié à temps partiel est payé au taux de temps et demi après quarante (40) heures travaillées par semaine ou après dix (10) heures travaillées par jour.

Toutes les heures travaillées par un salarié de l'équipe de jour, en dehors des heures normales de travail tel que prévu à l'article 9.05, sont considérées comme du temps supplémentaire et sont rémunérées au taux de temps et demi (150 %), sauf de son consentement.

Il ne doit pas y avoir de duplication de temps supplémentaire quotidien et hebdomadaire.

Le salarié régulier n'a droit au taux de temps et demi que s'il fait plus de six (6) minutes de temps supplémentaire.

Le temps supplémentaire devient effectif à compter de la septième (7e) minute et est rétribué et calculé à partir de la première minute de surtemps.

Cependant, le temps supplémentaire devra, dans tous les cas, être autorisé par un représentant de l'Employeur ou, dans le rayon du service, par le responsable du rayon, avant d'être accordé. L'Employeur ne peut refuser de payer le temps supplémentaire effectué pendant son absence, si ce temps supplémentaire est justifié.

11.02
Le travail effectué par un salarié régulier durant un congé hebdomadaire doit être rémunéré au taux de temps et demi, à moins qu'il y ait entente préalable pour modifier la date du congé. Auquel cas, le congé est remplacé par une autre journée de congé.

11.03
A) L'Employeur et le salarié peuvent convenir de remplacer le paiement des heures effectuées à temps supplémentaire par un congé payé d'une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorées de cinquante pour cent (50 %) (une (1) heure de temps supplémentaire pour une heure et demie (1 :30) de congé). Ce congé devrait être accordé par l'Employeur dans les douze (12) mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l'Employeur et le salarié. Si le congé ne peut être accordé dans les douze (12) mois de la date où le temps supplémentaire a été effectué, l'Employeur paie au salarié le temps

supplémentaire.

11.04
Tout salarié qui est rappelé au travail en dehors de son horaire est assuré de trois (3) heures de travail ou d'une rémunération équivalente à trois (3) heures de salaire au taux qui s'applique.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de temps supplémentaire qui précède ou suit immédiatement l'horaire déjà établi du salarié.

11.05
L'Employeur restreint le travail supplémentaire au strict minimum et lorsqu'il est nécessaire d'en faire, le salarié impliqué est prévenu aussitôt que possible.

11.06
Pour le temps supplémentaire autre que celui requis pour le nettoyage et le service aux clients dans l'établissement lors de la fermeture de l'établissement, le temps supplémentaire est volontaire de la part du salarié et l'Employeur doit procéder de la façon suivante pour faire effectuer du temps supplémentaire.

Il a recours au volontariat par ordre d'ancienneté au sein de chaque classification dans le rayon de l'établissement où doit s'effectuer le travail en procédant d'abord parmi les salariés réguliers et ensuite parmi les salariés à temps partiel. Cependant, si aucun salarié ne se porte volontaire, l'Employeur pourra exiger du ou des salariés ayant le moins d'ancienneté dans le rayon et dans la classification où doit s'effectuer le temps supplémentaire d'effectuer ledit temps supplémentaire en commençant par les salariés à temps partiel qui effectuent normalement le travail et qui sont présents au travail au moment où le temps supplémentaire est requis et ensuite parmi les salariés réguliers qui effectuent normalement le travail et qui sont présents au travail au moment où le temps supplémentaire est requis.

ARTICLE 12 - SALAIRES

12.01

A) Les classifications et les postes paraissent à l'Annexe « A ».

B) Les échelles minimales de salaire et leur date de mise en vigueur paraissent à l'Annexe « A ».

C) En cas d'augmentation du salaire minimum, les heures accumulées selon l'échelle de salaire n'en seront pas affectées.

D) Dans l'éventualité qu'un ou plusieurs taux de l'échelle de salaire de chaque classification deviennent inférieurs au taux du salaire minimum fixé par la *Loi sur les normes du travail*, le taux du salaire minimum devient le taux de début de l'échelle de salaire qui est inférieur au taux du salaire minimum.

Par conséquent, le nombre de progressions d'échelons est réduit d'un nombre équivalant aux taux de progressions qui sont inférieurs au taux du salaire minimum.

Nonobstant ce qui est prévu ci-haut, le présent article n'aura pas pour effet d'accorder une augmentation de salaire à d'autres salariés que ceux dont le taux était inférieur au taux du salaire minimum.

12.02
Aucune réduction de salaire ne résulte de l'adoption de cette convention, ni aucune mise à pied des salariés réguliers.

12.03
Le salaire est payé, par dépôt bancaire, le jeudi avant midi de chaque semaine, pour la semaine se terminant le samedi précédent, à moins de circonstances incontrôlables.

12.04
Aucune retenue ne peut être faite sur la paie d'un salarié sans une autorisation écrite du salarié concerné sauf pour les retenues légales et obligatoires prescrites spécifiquement en vertu de la convention ou par la loi. Le bordereau de paie doit comprendre en détail toutes les retenues. Un salarié doit payer ses achats personnels immédiatement. Les salariés de l'équipe de nuit doivent, avant de quitter l'établissement le matin, avoir payé leurs achats. À défaut, l'Employeur procède à une retenue à même le chèque de paie.

L'Employeur peut également déduire un trop-payé aux salariés sur toute somme due à ce dernier. L'Employeur avisera le salarié en conséquence.

12.05
Les augmentations de salaire dues à une progression dans une échelle de salaire entrent en vigueur le dimanche suivant la date effective, sauf si la date est un dimanche.

12.06
Le salarié qui est payé à un taux supérieur à celui correspondant à son ancienneté voit ses augmentations progresser, comme s'il avait déjà à son crédit l'ancienneté requise pour justifier ce taux.

12.07

A) Un salarié n'est pas réduit de taux de salaire à cause du fait que l'Employeur lui demande de travailler temporairement dans une classification inférieure à la sienne.

B) Un salarié qui travaille, à la demande de l'Employeur, temporairement dans une classification comportant un taux maximum de salaire supérieur à celui prévu à sa propre classification reçoit une prime de 1,00 $ de l'heure, s'il travaille pendant plus de six (6) heures au cours d'une même semaine de travail. Ce paragraphe ne s'applique pas si ce travail est pour faire du « facing » ou pour changer les prix.
Cependant, le remplacement d'un salarié qui est en congé hebdomadaire ou en

période de repas ou de repos ou après ou avant sa journée de travail ne donne pas le droit à la prime ci-haut prévue.

C) La prime stipulée au paragraphe B) n'est pas augmentée en cas de temps supplémentaire mais fait partie du salaire régulier du salarié.

D) Un salarié de l'unité de négociation peut en tout temps refuser de remplacer une personne exclue de l'unité de négociation, sauf l'assistant gérant et l'Employeur ne s'engage à ne faire aucune discrimination en vertu d'un tel refus.

ARTICLE 13 - PRIMES

13.01 Primes : Prime de responsable
Si l'Employeur nomme un salarié à titre de responsable dans le rayon du service, il lui verse une prime de 1,00 $ l'heure travaillée. Cette prime est payée seulement pour les heures travaillées où le salarié exerce réellement les fonctions de responsable dans le rayon du service. Cette prime n'est pas augmentée en cas de temps supplémentaire, mais fait partie du salaire régulier du salarié.

Le responsable du rayon dans le département du service, tel que désigné par l'Employeur, est un salarié, soumis aux dispositions de la convention, qui doit exercer les responsabilités suivantes avant d'avoir droit à la prime :

- Il planifie et il accorde les pauses-repas et les pauses-repos dans le rayon du service;
- Il s'occupe des aspects comptables qui sont reliés aux opérations selon les directives de l'Employeur ;
- Il doit faire la fermeture des caisses et doit sortir les rapports de fin de journée ;
- Il effectue toutes autres tâches tel que requis par l'Employeur et qui sont compatibles avec ses responsabilités.

13.02 Prime de formateur/responsable pour salarié à temps partiel

Il est possible pour l'Employeur de nommer, selon ses besoins, un commis formateur/responsable. La prime est de 1,00 $ de l'heure.

Les exigences normales pour être nommé sont les suivantes :

- Faire l'ouverture du département
- Faire la fermeture du département
- Connaitre les normes de sécurités
- Connaitre les normes de sanitation
- Toutes autres tâches opérationnelles normales du département

ARTICLE 14 - VACANCES PAYÉES

14.01
L'Employeur accorde des vacances chômées et payées selon les critères suivants :

Durée de service au 1er mai (ancienneté)	**Durée et paie des vacances du salarié**
Moins de un (1) an	Une (1) journée par mois de service maximum de dix (10) jours payables à 4 % des gains totaux gagnés entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.
Un (1) an et plus au 30 avril de l'année en cours	Deux (2) semaines payables à 4 % des gains totaux gagnés entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.
Trois (3) ans et plus au 30 avril de l'année en cours	Trois (3) semaines payées à raison de 6 % des gains totaux gagnés entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.
Dix (10) ans et plus au 30 avril de l'année en cours	Quatre (4) semaines payées à raison de 8 % des gains totaux gagnés entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.

14.02
Le salarié reçoit sa paie de vacances le jeudi qui précède son départ pour ses vacances. Un salarié à temps partiel reçoit ses argents au plus tard le 1er septembre de l'année en cours.

14.03

A) Le salarié régulier choisit ses dates de vacances entre le 1er mars et le 1er avril de chaque année et séparément du salarié à temps partiel qui lui, doit les choisir entre le 1er et le 15 avril. Le choix des vacances du salarié à temps partiel ne peut affecter le choix du salarié régulier et vice versa.

B) Le choix des vacances se fait parmi les salariés de chaque rayon séparément et l'ancienneté parmi les salariés du rayon prévaut pour établir ce choix.

C) Le gérant de rayon qui a déjà été dans l'unité de négociation détermine ses vacances en fonction de son ancienneté générale par rapport aux salariés de son rayon.

14.04
Le salarié a droit de choisir jusqu'à trois (3) semaines consécutives, à l'exclusion de la période comprise entre le 10 décembre et la première semaine complète de janvier où il n'y a pas de congé statutaire, sauf du consentement écrit de l'Employeur.

14.05
L'Employeur est tenu d'accorder aux salariés qui le désirent au moins trois (3) semaines de vacances durant la période normale qui s'étend du 15 mai au 15 septembre ; de plus, un salarié peut à son choix prendre ses vacances à toute autre période de l'année de référence, qui s'étend du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante, sauf ce qui est prévu à l'article 14.04.

14.06
L'Employeur peut limiter le nombre de salariés qui peuvent prendre leurs vacances en même temps dans chaque rayon. L'Employeur doit toujours avoir un nombre suffisant de salariés capables d'effectuer immédiatement toutes les tâches des fonctions requises avec un rendement normal.

14.07
Les dates de vacances de chacun des salariés sont affichées dans chaque rayon séparément au plus tard le 15 avril de chaque année pour le salarié régulier et au plus tard le 30 avril pour le salarié à temps partiel et une copie est remise au délégué syndical lors de l'affichage. Ni l'Employeur ni le salarié ne peuvent changer le temps des vacances après le 30 avril pour le salarié régulier et au plus tard le 15 mai pour le salarié à temps partiel, sauf par entente écrite entre l'Employeur et le salarié intéressé en présence du délégué syndical. Toute modification apportée entre le 30 avril et le 15 mai doit être indiquée sur la copie du délégué syndical.

14.08

A) La durée et la paie de vacances du salarié ne sont pas affectées par des absences de maladie autre que maladie professionnelle, d'accident autre que CNESST, de congé de maternité (maximum 18 semaines), congé de paternité (maximum 5 semaines). Auquel cas, si le salarié travaille durant la période du 1er mai de l'année en cours au 30 avril inclusivement de l'année suivante, il a droit à ses pleines vacances pour cette période.

B) Le salarié qui ne peut prendre ses vacances à cause d'une absence telle que ci-haut mentionnée, se voit accorder ses vacances après son retour au travail, à moins d'entente entre le salarié et le gérant de l'établissement pour les reporter à plus tard et ce, au plus tard dans les deux (2) mois suivant son retour au travail. L'Employeur paie au salarié qui n'a pas pris ses vacances au 30 avril, les vacances auxquelles il avait droit à ce 30 avril.

14.09
Les vacances ne sont pas cumulatives et sont obligatoires.

14.10
Le salarié qui contracte mariage a la préférence cette année-là pour le choix de ses vacances au moment de son mariage en autant qu'il indique son choix de vacances avant le 1er avril.

14.11
Le salarié quittant l'emploi de l'Employeur a droit au paiement du salaire de vacances non payé dû au moment de son départ, basé sur ce que l'Employeur lui doit selon le pourcentage prévu à 14.01.

14.12
Pour chaque congé statutaire, tel qu'énuméré à l'article 15, qui survient pendant les vacances d'un salarié, ce salarié a droit à un jour de congé payé de plus. Ce jour sera pris après entente avec l'Employeur.

ARTICLE 15 - CONGÉS STATUTAIRES

15.01
A) Un salarié a droit aux congés statutaires payés suivants :

1. Le 1er janvier
2. Le lundi de Pâques
3. La Journée nationale des patriotes
4. Le 24 juin
5. Le 1er juillet
6. La fête du Travail
7. L'Action de grâces
8. Le 25 décembre

Un jour férié, tel que décrit ci-haut, est considéré comme une journée régulière de travail. Pour ce jour férié, l'Employeur a recours aux salariés à temps partiel avec une disponibilité limitée. Si l'Employeur n'a pas suffisamment de tels salariés qui sont qualifiés pour effectuer le travail, il peut exiger la rotation pour un maximum d'un (1) jour férié sur deux (2) (maximum cinq (5) par année) parmi les autres salariés qualifiés de chaque classification dans chaque rayon, selon ses besoins.

Les salariés qui travaillent sont rémunérés à taux simple et reportent leurs congés payés à une autre date choisie de consentement entre le salarié et l'Employeur. À défaut de consentement, le salarié devra aviser l'Employeur au moins quatorze (14) jours avant la date où il entend prendre son congé de remplacement. En tout temps, le congé de remplacement doit être pris dans les douze (12) mois suivant le jour férié. L'Employeur accorde cette date selon les besoins de ses opérations et dans l'ordre dans lequel les demandes lui sont parvenues. Aucune date ne peut être choisie entre le 10 décembre et le 3 janvier sans avoir été autorisée par écrit par l'Employeur.

B) Le congé payé est rémunéré à raison de huit (8) heures au taux régulier du salarié régulier.

C) Tout salarié travaillant moins de quarante (40) heures par semaine reçoit une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.

15.02
La période du congé statutaire se définit comme la période comprise entre 0 :01 heure et 24 :00 heures le jour du congé, sauf pour le quart de nuit, si c'est le cas, qui bénéficie d'un congé de vingt-quatre (24) heures.

15.03
A) Au cours de la semaine d'un congé statutaire, le jour de congé hebdomadaire est accordé en plus du congé statutaire.

B) Au cours d'une semaine comportant un congé statutaire, la semaine normale de travail d'un salarié régulier est réduite d'un (1) jour par congé statutaire (huit (8) heures) et le temps supplémentaire est payé en fonction d'une telle réduction de la semaine normale de travail. La semaine de travail d'un salarié à temps partiel (moins que quarante (40) heures) est réduite de l'équivalent des heures payées prévues au paragraphe 15.01, sous paragraphe C).

15.04
Pour bénéficier d'un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de l'Employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.

15.05
Cependant, un salarié en congé de maladie ou d'accident, relié à son travail ou non, en congé de maternité, en congé sans solde ou en mise à pied pour la semaine complète du congé statutaire, n'a aucun droit au paiement de ces congés.

ARTICLE 16 - CONGÉS SOCIAUX

16.01
L'Employeur accorde les congés sociaux suivants :

A) lors du décès du conjoint ou d'un enfant : cinq (5) jours payés qui seront pris entre le jour du décès et le jour suivant les funérailles ;

B) lors du décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : trois (3) jours payés qui sont pris entre le jour du décès et le jour des funérailles ;

C) lors du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un gendre ou d'une bru ou de l'un de ses petits-enfants : le jour des funérailles est payé;

D) lors du mariage d'un salarié : le jour de son mariage est payé ;

E) un salarié peut s'absenter du travail pendant cinq (5) journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant. Les deux (2) premières journées d'absence sont rémunérées. Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère. Le salarié doit aviser l'Employeur de son absence le plus tôt possible. Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant deux (2) journées, sans rémunération ;

F) à l'occasion d'un événement décrit aux paragraphes a) à d), un salarié peut demander un congé, sans solde, d'une durée supplémentaire de cinq (5) jours. Cette demande doit être faite le plus rapidement possible au gérant de rayon et ne sera refusée ;

G) ces jours de congés spéciaux sont payés s'ils étaient des jours où le salarié était normalement cédulé pour travailler et sont payés au salarié régulier à raison de huit (8) heures au taux régulier et sont payés à un salarié à temps partiel, à raison des heures où il était normalement cédulé pour travailler jusqu'à concurrence d'un maximum de huit (8) heures par jour ;

H) à l'occasion du mariage d'un membre de la famille d'un salarié (personne citée en 16.01), l'Employeur convient de faire coïncider la journée de congé hebdomadaire de ce salarié avec la journée du mariage, afin de lui permettre d'y assister. Lorsqu'un salarié change le lieu de son domicile, le même principe cité plus haut s'applique pour permettre au salarié de prendre son congé hebdomadaire le jour de son déménagement. Le salarié doit donner à l'Employeur un avis de dix (10) jours pour obtenir un tel congé ;

I) pour avoir droit au paiement desdits congés des parents par alliance, il est convenu qu'il ne s'agit que des parents alliés par le dernier mariage reconnu officiellement et que tous les autres anciens parents alliés par alliance ne sont plus reconnus officiellement et sont automatiquement exclus ;

J) les parties entendent par le mot « conjoint » la définition suivante :

Des personnes :

a) qui sont mariées et cohabitent ;

b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant ;

c) de sexes différents ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

K) Un salarié peut s'absenter du travail pendant cinq (5) journées par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, la santé ou à l'éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle. Il doit avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations et pour limiter la durée du congé. Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut être aussi fractionnée si l'Employeur y consent. Le salarié doit aviser l'Employeur de son absence le plus tôt possible. Deux (2) jours des cinq (5) sont rémunérés selon les conditions prévues à la *Loi sur les normes du travail*. Ces deux jours ne s'ajoutent pas aux congés de maladie prévus à l'article 18.02.

ARTICLE 17 - PERMIS D'ABSENCE

17.01
Les salariés ont droit aux congés de maternité et parental conformément aux lois et règlements en vigueur.

17.02
L'Employeur accorde une permission d'absence, sans solde, pour une durée maximale de deux (2) mois, pour les motifs et selon les conditions décrites ci-dessous :

- Une séparation de corps ou un divorce ;
- Un retour aux études (preuve à l'appui) ;
- Un congé de deuil pour conjoint ou enfant (preuve à l'appui) ;
- Un stage relié aux études du salarié ;
- L'Employeur accorde le congé du stage selon le principe du premier demandé, le premier accordé. Ce congé est accordé en autant qu'il soit limité à un (1) salarié à la fois par rayon, que la demande soit faite par écrit au moins quatre (4) semaines avant la date d'absence prévue et que le salarié fasse la preuve d'une attestation officielle du stage.

L'Employeur maintient la police d'assurance en vigueur, si la police d'assurance le permet, et le salarié lui rembourse la prime totale, si c'est le cas. Le salarié n'a aucun droit en vertu de la présente convention, mais son ancienneté est maintenue et continue de s'accumuler pendant la durée de son absence autorisée. Le salarié doit aviser l'Employeur par écrit de la durée de son absence, sans solde, et le demander, si possible, au moins deux (2) semaines avant l'événement, sauf en cas de divorce ou de deuil où le délai peut être plus court. Si le salarié n'est pas retourné au travail durant ou à la fin de la période prévue d'absence sans solde, il est réputé avoir quitté volontairement son emploi. L'Employeur peut toujours limiter le nombre de salariés et la période de temps où le présent congé peut être utilisé. Cette demande de congé sans solde peut être demandée par le salarié une (1) fois par année civile seulement.

Une fois par année calendrier, un salarié peut demander une (1) semaine de vacances supplémentaire, s'il a au 1er mai de l'année, un (1) an d'ancienneté et plus. Cette semaine de

vacances supplémentaire ne peut être demandée durant la période comprise entre le 10 décembre et la première semaine complète janvier où il n'y a pas de congés statutaires, et ce, sujet aux restrictions énoncées aux articles 14.05 et 14.06 de cette convention.

ARTICLE 18 - SÉCURITÉ SOCIALE

18.01
L'Employeur doit entretenir l'établissement et tous les lieux de travail de façon à assurer la santé et la sécurité des travailleurs et la salubrité des lieux. Les travailleurs doivent également obtempérer à toute exigence raisonnable de l'Employeur qui assure la santé et la sécurité du travailleur ainsi que la salubrité des lieux.

18.02
Les salariés réguliers ont droit aux jours de maladie suivants :

- Pour la première année, les salariés réguliers ont droit aux congés de maladie selon les conditions prévues à la *Loi sur les normes du travail* ;

- Après un (1) an d'ancienneté au 1er décembre de chaque année, un salarié régulier a droit à trois (3) jours de maladie pour l'année suivante ;

- Après deux (2) ans d'ancienneté au 1er décembre de chaque année, un salarié régulier a droit à quatre (4) jours de maladie pour l'année suivante ;

- Après trois (3) ans d'ancienneté au 1er décembre de chaque année, un salarié régulier a droit à cinq (5) jours de maladie pour l'année suivante.

Ces jours de maladie sont payés si le salarié avise son responsable de rayon avant son quart régulier de travail de son absence pour maladie.

Si le salarié quitte son emploi et avait pris plus de journées de maladie auxquelles normalement il avait droit, l'Employeur pourra déduire du dernier chèque de paie le montant payé en trop. Ces jours de maladie sont remboursables aux salariés qui y ont droit, s'ils ne sont pas pris avant le 30 novembre, et ce, à raison de cent pour cent (100 %) de leur valeur au 30 novembre. Le paiement, si c'est le cas, est effectué le ou avant le 30 novembre de l'année en cours. Ces jours ne sont pas cumulables d'une année à l'autre et se comptent du 1er décembre d'une année au 30 novembre de l'autre année.

Les salariés à temps partiel ont droit aux deux (2) jours de maladie selon les conditions prévues à la *Loi sur les normes du travail.*

18.03 Régime d'assurance collective :
L'Employeur maintiendra pour les salariés réguliers, et ce, pour le temps de la présente convention, les bénéfices actuels tels que prévus à la police d'assurance en vigueur.

L'Employeur pourra changer l'assureur à condition de maintenir les mêmes bénéfices. Les coûts d'une telle police sont divisés également entre l'Employeur et les salariés éligibles.

L'Employeur ne pourra modifier les bénéfices prévus qu'avec le consentement du Syndicat.

ARTICLE 19 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

19.01 Lésions professionnelles :

A) Tout salarié victime d'une lésion professionnelle reçoit paiement pour les heures non travaillées au cours de la journée dudit accident et à cause de ce fait. Si le salarié peut revenir au travail, il doit le faire aussitôt que possible.

B) De plus, l'Employeur doit payer au travailleur accidenté, l'indemnité prévue par la Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail jusqu'à concurrence des quatorze (14) premiers jours calendrier suivant un accident survenu au travail, soit les heures perdues par le salarié accidenté. Le salarié devra cependant signer les documents nécessaires permettant à l'Employeur de récupérer lesdits montants.

Le paiement prévu en A) et B) n'a pas pour effet d'affecter les heures de congés de maladie.

C) Si le salarié devait se présenter une nouvelle fois chez son médecin traitant, suite à une lésion professionnelle, le salarié devra aviser son gérant de rayon au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de son absence. Les heures perdues de sa cédule normale de travail seront remboursées au salarié accidenté. Le salarié devra revenir à son travail aussitôt son examen chez le médecin terminé.

D) Si l'Employeur demande à un salarié de se présenter à un examen médical, le salaire régulier du salarié lui sera payé pour les heures perdues durant son horaire normal de travail. Le salarié devra cependant revenir au travail aussitôt son entrevue terminée avec le médecin.

E) L'Employeur remet à tout salarié qui en fait la demande une "formule de déclaration du travailleur".

19.02

A) Dans l'établissement, un comité paritaire de sécurité au travail est formé de deux (2) représentants maximums de l'Employeur et deux (2) salariés maximums désignés par le Syndicat. Les noms des membres de ce comité sont affichés au babillard.
Ce comité doit se rencontrer mensuellement ou plus fréquemment s'il y a lieu et il peut faire des recommandations écrites.
Ce comité est établi et opère aux frais de l'Employeur.

B) Le Syndicat accepte la responsabilité de seconder l'Employeur dans les recommandations du comité de sécurité et santé si ces recommandations sont salutaires aux salariés.

C) Le comité de sécurité et santé :

1- fait des recommandations à l'Employeur et aux salariés pour promouvoir la sécurité, la santé et l'hygiène au travail ;

2- étudie les rapports mensuels des accidents et fait des recommandations ;

3- fait des recommandations relativement à des programmes de formation et d'information ;

4- fait des inspections des lieux périodiquement ;

5- fait un compte-rendu de toute réunion et inspection dont copie est disponible en tout temps pour toute partie intéressée.

D) L'Employeur doit faire en sorte que le Comité soit informé aussitôt que possible de toute lésion professionnelle. Le Comité fait enquête sur tout accident de travail et fait un rapport écrit après chaque enquête dont copie est remise dans le plus bref délai à l'Employeur et au Syndicat.

E) Les responsables du Comité de sécurité et de santé, pour l'Employeur et pour le Syndicat, doivent se rencontrer dans les plus brefs délais, suite à la présentation d'une demande de rencontre émise par l'une ou l'autre des parties pour discuter des problèmes de sécurité et de santé au travail et de l'application des recommandations du Comité de sécurité et de santé.

F) L'Employeur fournit aux salariés ayant terminé leur période de probation des bottes ou souliers de sécurité conformément aux normes C.S.A. désignés par l'Employeur pour les porter. Ces bottes ou souliers seront remplacés à usure normale sur présentation des anciens à l'Employeur. Le montant maximal alloué est de 80,00 $ et l'achat sera effectué au magasin sélectionné par l'Employeur.

ARTICLE 20 - FONCTIONS JURIDIQUES

20.01
Lorsqu'un salarié est appelé à servir ou sert comme juré, il reçoit la différence entre ses honoraires de juré et le salaire qu'il aurait reçu s'il avait rempli ses fonctions normales.

20.02
Tout salarié appelé comme témoin par le Syndicat, par subpoena, sera payé par le Syndicat.

Si un salarié est appelé comme témoin, dans une cause où il n'est pas parti intéressée, il reçoit la différence entre ses frais de témoin et le salaire auquel il aurait eu droit. Tout salarié appelé comme témoin par l'Employeur, par subpoena, sera payé par l'Employeur.

ARTICLE 21 - CLAUSES GÉNÉRALES

21.01 Buanderie et uniformes :
Un uniforme de travail comprend pour la caissière :

- Une (1) blouse, un (1) pantalon et un (1) sarrau ;

Pour les aides-caissiers et les autres commis :

- Un (1) pantalon, une (1) chemise, un (1) sarrau ou un (1) tablier ;

Pour les bouchers :

- Une (1) chemise, un (1) pantalon et un nombre suffisant de sarraus.

Pour les salariés qui travaillent trente (30) heures et plus, l'Employeur fournira deux (2) uniformes et une (1) chemise supplémentaire.

Les salariés qui travaillent en moyenne vingt (20) heures et plus par semaine, depuis les six (6) derniers mois, recevront deux (2) uniformes.

Les salariés qui travaillent moins de vingt (20) heures en moyenne, depuis six (6) mois et plus, recevront un (1) uniforme.

De consentement avec l'Employeur, si un salarié désire acheter plus d'uniformes de travail, l'Employeur et le salarié paieront, pour moitié chacun, les coûts de ces uniformes supplémentaires.

Pour les aides-caissiers, l'Employeur fournit un nombre suffisant d'imperméables et manteaux. Ces imperméables et manteaux doivent être laissés à l'établissement à l'endroit désigné.

Les vêtements fournis ou payés par l'Employeur demeurent la propriété de ce dernier et les salariés sont responsables de les remettre à l'Employeur en bon état sauf pour l'usure normale. Le salarié doit remettre à l'Employeur, dans les cinq (5) jours de la cessation de son emploi, le ou les uniformes ou le ou les vêtements, sinon l'Employeur pourra déduire la somme de cinquante dollars (50$) par uniforme ou par vêtement sur les montants encore dus au salarié, à la date de la cessation de travail.

La tenue vestimentaire devra toujours être conforme aux politiques préétablies de l'Employeur.

Sauf pour les sarraus fournis aux bouchers, tous les uniformes sont entretenus par le salarié.

L'Employeur fournit un manteau adéquat pour la chambre froide et le réceptionnaire.

Les vêtements sont remplacés selon l'usure normale. Pour être remplacé, le vêtement doit avoir été remis à l'Employeur.

21.02
Lors d'une élection fédérale, provinciale ou municipale, l'Employeur détermine sur l'horaire de travail pour chaque salarié, ses heures d'absence sans perte de salaire, le tout selon le nombre d'heures minimum stipulé par la loi électorale applicable.

21.03
Toute gratification ou pourboire est la propriété exclusive du salarié. L'Employeur ne peut le retenir, l'empêcher, ni s'en servir même avec le consentement du salarié. Cependant, l'Employeur pourra aviser sa clientèle par le moyen d'affiche que le pourboire n'est pas requis.

21.04
L'Employeur fournit au caissier une carpette de matière spongieuse pour recouvrir le plancher.

21.05
L'Employeur fournit un casier par deux (2) salariés à son emploi. Le délégué syndical possède un casier individuel.

21.06 Salle de repos :
Une salle adéquate pour prendre les repas et les repos est fournie en tout temps dans l'établissement ; elle est chauffée, ventilée et maintenue dans des conditions hygiéniques. Le salarié coopère avec l'Employeur afin de maintenir cette salle dans des conditions de propreté et d'hygiène. Un four à micro-ondes et un grille-pain sont fournis avec la salle de repas.

21.07
Aucun salarié n'est responsable de tout déficit ou erreur dans son contenu de la caisse enregistreuse à moins qu'il n'ait le privilège de vérifier personnellement le contenu et les reçus journaliers au début et à la fin de la période hebdomadaire de travail et à moins que le salarié n'ait accès exclusif à la caisse durant sa période hebdomadaire de travail.

Aucun salarié n'est responsable de tout déficit ou erreur dans le contenu de la caisse enregistreuse lorsque l'Employeur exerce son droit d'ouvrir la caisse durant la période quotidienne de travail du salarié à moins que le salarié ait l'occasion de vérifier tous les retraits ou dépôts.

21.08
Un salarié en probation pourra effectuer des heures d'entraînement, nonobstant les heures

de travail choisies par les autres salariés.

ARTICLE 22 - DURÉE DE LA CONVENTION

22.01
La présente convention collective prend effet à compter de sa signature et se termine six (6) ans plus tard. Il est entendu qu'aucun moyen de pression ne peut être effectué durant la durée de la présente convention collective.

22.02
Toutes les dispositions de la présente convention demeurent en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties exerce son droit au lock-out ou à la grève.

Pendant toute la durée de la présente convention, il n'y a pas de grève ou de lock-out, piquetage, boycottage, ni de ralentissement de travail.

Signée à Sainte-Julie, ce 11 e jour du mois du mois de mai 2022.

Pour l'Employeur

Gabriel Riendeau
vp Riendeau

Pour le Syndicat

ANNEXE « A »

POSTE DE TRAVAIL

Un salarié peut être requis d'effectuer toute tâche connexe à son travail, les descriptions de tâches n'étant aucunement limitatives.

Aide-caissier (emballeur)

Tout salarié qui assiste le (la) caissier(ère) à emballer les commandes, à porter les commandes à l'auto et/ou qui agit à titre de préposé aux bouteilles et/ou préposé au « facing » et/ou au changement des prix, et/ou au placement des bouteilles de bières et de liqueurs pleines.

Commis A

Tout salarié dont la principale fonction est d'être préposé :

- aux caisses;
- aux commerces électroniques;
- à la consigne et aux cigarettes;
- à l'emballage des viandes;
- à la charcuterie / fromage et aux mets cuisinés;
- au vrac;
- au « facing » et au changement de prix;
- à la poissonnerie;
- à la boulangerie.

Commis B

Tout salarié dont la principale fonction est d'être préposé :

- au travail général dans les rayons de l'épicier et/ou fruits et légumes;
- au travail à la réception/expédition et l'entrepôt.

Boucher

Tout salarié dont la principale fonction est d'être préposé :

- au travail général dans le rayon de la viande à l'exception des commis A.

Apprenti boucher

Tout salarié dont la principale fonction est d'être préposé :

au travail général dans le rayon de la viande, à titre d'apprenti boucher, à l'exception des commis « A » et des bouchers.

ÉCHELLE DE SALAIRE DES SALARIÉS
Ces échelles sont effectives à compter du 1er mai 2022

AIDE-CAISSIER

Salaire minimum prévu par la *Loi sur les normes du travail* ou par ses règlements.

COMMIS « A » ET « B »

Régulier		Temps partiel	
Début	570,00 $	Début	14,25 $
6 mois	580,00 $	750 heures	14,50 $
6 mois	590,00 $	750 heures	14,75 $
6 mois	600,00 $	750 heures	15,00 $
6 mois	610,00 $	750 heures	15,25 $
6 mois	620,00 $	750 heures	15,50 $
6 mois	630,00 $	750 heures	15,75 $
6 mois	640,00 $	750 heures	16,00 $
6 mois	650,00 $	750 heures	16,25 $
6 mois	660,00 $	750 heures	16,50$
6 mois	670,00$	750 heures	16,75 $
6 mois	680,00$	750 heures	17.00 $
6 mois	690,00$	750 heures	17.25 $
6 mois	700,00$	750 heures	17,50$
6 mois	710,00$	750 heures	17,75$

Un salarié qui a atteint le taux maximum de son échelle de salaire, depuis douze (12) mois, au 1er janvier, reçoit une augmentation sur son taux horaire de 3 % pour la première année et 2 % pour les années suivantes. Avec un taux maximum de 18.00$.

Lorsque le commis << A >> et << B >> ont atteint le taux maximum de 18.00 $ de l'heure, ils continuent à travailler à ce taux horaire pendant une période de 24 mois. À la fin de ces 24 mois, le salarié reçoit un montant forfaitaire de 2.5 % des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

Pour les années subséquentes et ce pour toute la durée de la convention collective, le montant forfaitaire est payé après 12 mois travaillés. Ces montants forfaitaires prévus sont de 2.5 % par année, des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

BOUCHER

Régulier		Temps partiel	
Début	640,00 $	Début	16,00 $
6 mois	650,00 $	750 heures	16,25 $
6 mois	660,00 $	750 heures	16,50 $
6 mois	670,00 $	750 heures	16,75 $
6 mois	680,00 $	750 heures	17,00 $
6 mois	690,00 $	750 heures	17,25 $
6 mois	700,00 $	750 heures	17,50 $
6 mois	710,00 $	750 heures	17,75 $
6 mois	720,00 $	750 heures	18,00 $
6 mois	730,00 $	750 heures	18,25 $
6 mois	740,00 $	750 heures	18,50 $
6 mois	750,00 $	750 heures	18,75 $
6 mois	760,00 $	750 heures	19,00 $
6 mois	770,00 $	750 heures	19,25 $
6 mois	780,00 $	750 heures	19,50 $
6 mois	790,00 $	750 heures	19,75 $
6 mois	800,00 $	750 heures	20,00 $

Un salarié qui a atteint le taux maximum de son échelle de salaire, depuis douze (12) mois, au 1er janvier, reçoit une augmentation sur son taux horaire de 3 % pour la première année et 2 % pour les années suivantes. Avec un taux maximum de 22.00$.

Lorsque le boucher a atteint le taux maximum de 22.00 $ de l'heure, il continue à travailler à ce taux horaire pendant une période de 24 mois. À la fin de ces 24 mois, le salarié reçoit un montant forfaitaire de 2.5 % des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

Pour les années subséquentes et ce pour toute la durée de la convention collective, le montant forfaitaire est payé après 12 mois travaillés. Ces montants forfaitaires prévus sont de 2.5 % par année, des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

APPRENTI BOUCHER

Régulier		Temps partiel	
Début	570,00 $	Début	14,25 $
6 mois	590,00 $	750 heures	14,75 $
6 mois	610,00 $	750 heures	15.25 $
6 mois	630,00 $	750 heures	15,75 $
6 mois	650,00$	750 heures	16,25 $
6 mois	670,00$	750 heures	16,75 $
6 mois	690,00$	750 heures	17,25$
6 mois	710,00$	750 heures	17,75$

Un salarié qui a atteint le taux maximum de son échelle de salaire, depuis douze (12) mois, au 1er janvier, reçoit une augmentation sur son taux horaire de 3 % pour la première année et 2 % pour les années suivantes. Avec un taux maximum de 18.00$.

Lorsque l'apprenti-boucher a atteint le taux maximum de 18.00 $ de l'heure, il continue à travailler à ce taux horaire pendant une période de 24 mois. À la fin de ces 24 mois, le salarié reçoit un montant forfaitaire de 2.5 % des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

Pour les années subséquentes et ce pour toute la durée de la convention collective, le montant forfaitaire est payé après 12 mois travaillés. Ces montants forfaitaires prévus sont de 2.5 % par année, des gains reçus pendant les 12 derniers mois.

(Les dispositions ci-après excluent les aides-caissiers qui sont rémunérés comme prévu précédemment).

Note 1 : Un salarié reçoit une augmentation après une période de sept cent cinquante (750) heures travaillées avec un minimum de six (6) mois.

Note 2 : Un salarié, qui n'a pas atteint le taux maximum de son échelle de salaire, reçoit, au temps normal prévu selon son échelle de salaires et ce, sans égard à son ancienneté, le prochain taux de salaire immédiatement supérieur au sien qui représente pour lui une augmentation. Ce salarié continue de progresser dans son échelle de salaires jusqu'à ce qu'il atteigne le taux maximum qui y est prévu.

Note 3 : À l'échéance de la convention, toutes les augmentations prévues à la convention collective, soient les différents échelons salariaux ou soit les augmentations prévues à la présente annexe, seront automatiquement arrêtées et les parties devront s'entendre sur des nouvelles échelles, des nouvelles augmentations ou d'autres formes de montants forfaitaires, s'il y a lieu.

Note 4 : Si l'Employeur accorde un taux supérieur de salaire à un salarié en considération du fait qu'il est engagé ou qu'il est promu à titre de responsable dans le rayon du service ou à titre d'assistant-gérant et que ce dernier est replacé à un poste, sans responsabilité particulière, le salarié reprend le taux prévu selon son ancienneté, son poste de travail et l'échelle de salaires.

LETTRE D'ENTENTE #1

ENTRE : **SUPERMARCHÉ RIENDEAU INC.**
2103, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec) J3E 3R6

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « l'Employeur »)

d'une part

ET : **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 300 (ATTIC)**
7161, boulevard Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec) J3Y 8N2

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « le Syndicat »)

d'autre part

1- Nonobstant les dispositions contenues à la convention collective, le salarié dont le nom suit ne peut être tenus de travailler plus d'un (1) soir par semaine :

- Monsieur [redacted]

2- Nonobstant les dispositions contenues à la convention collective, les salariés réguliers embauchés avant le 1er septembre 2013 ne peuvent être tenus de travailler le 26 décembre et le 2 janvier (consulter la liste des noms à l'annexe B).

Signée à Sainte-Julie, ce 11 e jour du mois du mois de mai 2022.

Pour l'Employeur **Pour le Syndicat**

LETTRE D'ENTENTE #2

ENTRE : **SUPERMARCHÉ RIENDEAU INC.**
2103, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec) J3E 3R6

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « l'Employeur »)

d'une part

ET : **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 300 (ATTIC)**
7161, boulevard Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec) J3Y 8N2

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « le Syndicat »)

d'autre part

Pour le salarié suivant, soit [redacted] il a droit à une banque de soixante-quatre (64) heures de maladie, cumulables du 1er décembre de l'année en cours au 30 novembre de l'année suivante.

Les heures de maladie sont payées à raison des heures programmées perdues au taux régulier du salarié.

Les heures de maladie non utilisées, au cours de cette dernière période sont payables le ou vers le 15 décembre de l'année. Cependant, si le salarié quitte son emploi avant le 30 décembre de l'année, le calcul de ces jours de maladie, est fait à raison de cinq point trente-trois (5.33) heures par mois complet travaillé et est payable au salarié à la date de son départ, et ce par chèque séparé.

Cependant, le salarié, pour avoir droit au paiement des heures de maladie non utilisées, à la date de son départ, si c'est le cas, devra avoir avisé l'Employeur, par écrit, au moins sept (7) jours avant la date prévue pour son départ.

Si l'Employeur a payé plus d'heures de maladie auxquelles n'avait droit le salarié à la date de son départ, il peut retenir, sur le dernier chèque de paie ou de vacances, les montants ainsi payés en trop à raison du même calcul de cinq point trente-trois (5.33) heures par mois complet travaillé.

De plus, ce salarié conserve le droit à cinq (5) semaines de vacances.

Signée à Sainte-Julie, ce 11 e jour du mois de mai 2022.

Pour l'Employeur	**Pour le Syndicat**

LETTRE D'ENTENTE #3

ENTRE : **SUPERMARCHÉ RIENDEAU INC.**
2103, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec) J3E 3R6

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « l'Employeur »)

d'une part

ET : **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 300 (ATTIC)**
7161, boulevard Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec) J3Y 8N2

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « le Syndicat »)

d'autre part

EXCLUSION DU CERTIFICAT D'ACCRÉDITATION DES ASSISTANTS–GÉRANTS DE DÉPARTEMENTS

CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l'article 1 (RECONNAISSANCE ET JURIDICTION) de la convention collective ;

CONSIDÉRANT que la Lettre d'entente constitue un amendement au certificat d'accréditation émis par le Ministère du travail et de la main d'œuvre et libellé comme suit :
« Tous les salariés au sens du code du travail à l'exception des gérants des rayons de l'épicerie, produits laitiers, bière, de la viande, des fruits et légumes, fruits coupés, du service, commerce en ligne, de la boulangerie, de la charcuterie, fromage, des cuisines intégrées, de la poissonnerie, du café, gérant nuit, des salariés de bureau et des assistants gérants de départements. »

CONSIDÉRANT que la Lettre d'entente vise les salariés de la classification « assistant gérant de département et les employés de bureau BDMS »;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les salariés de la classification *assistant gérant de département et employé de bureau BDMS* qui sont à l'emploi de l'Employeur à la signature de la convention collective expriment leur choix parmi les options suivantes par écrit sur le formulaire prévu à cette fin et l'Employeur remet copie du formulaire au Syndicat :

   - demeurer syndiqués et être inclus au certificat d'accréditation ;

   - être non syndiqués et être exclus du certificat d'accréditation.

2. Les salariés de la classification assistant gérant et employé de bureau BDMS de département embauchés après la signature de la convention collective sont automatiquement exclus du certificat d'accréditation.

3. Les salariés exclus du certificat d'accréditation sont exemptés de payer de montant de la cotisation syndicale déterminée par le Syndicat.

4. La présente entente fait partie intégrant de la convention collective et s'applique pour la durée de celle-ci. À son terme, elle est automatiquement reconduite pour la durée de la convention collective suivante et ainsi de suite, sauf si elle est remplacée par d'autres dispositions.

Signée à Sainte-Julie, ce 11 e jour du mois de mai 2022.

Pour l'Employeur	**Pour le Syndicat**

LETTRE D'ENTENTE #4

ENTRE : **SUPERMARCHÉ RIENDEAU INC.**
2103, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec) J3E 3R6

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « l'Employeur »)

d'une part

ET : **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 300 (ATTIC)**
7161, boulevard Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec) J3Y 8N2

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « le Syndicat »)

d'autre part

Au moment de la signature de la convention collective l'employeur remet au syndicat un montant total de 9 150$ pour :

- Programme d'aide aux employés : 5 000$.
- Frais encourus pour négociation de la convention : 4 150$.

Signée à Sainte-Julie, ce 11e jour du mois de mai 2022.

Pour l'Employeur **Pour le Syndicat**

LETTRE D'ENTENTE #5

ENTRE : **SUPERMARCHÉ RIENDEAU INC.**
2103, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec) J3E 3R6

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « l'Employeur »)

d'une part

ET : **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 300 (ATTIC)**
7161, boulevard Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec) J3Y 8N2

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « le Syndicat »)

d'autre part

BONI D'ANCIENNETÉ

N/A

1-Nonobstant les dispositions de la convention collective, les salariés actifs énumérés ci-après à l'annexe B, l'Employeur s'engage à leur verser une somme forfaitaire équivalente 1/10 du total des heures travaillées des quatre (4) semaines précédant le 15 décembre de l'année en cours. Ces sommes seront versées les 15 janvier 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027.

Pour avoir droit à ce boni de reconnaissance d'ancienneté, il est nécessaire d'être salarié actif au moment du versement.

2-Congé maladie :

Les salariés réguliers qui ont été embauchés avant le 1er septembre 2013 ont droit :

- Après un (1) an d'ancienneté au 1er décembre de chaque année, à quatre (4) jours de maladie pour l'année suivante;

- Après deux (2) ans d'ancienneté au 1er décembre de chaque année, à cinq (5) jours de maladie pour l'année suivante ;

- Après trois (3) ans d'ancienneté au 1er décembre de chaque année, à sept (7) jours de maladie pour l'année suivante ;

Les salariés à temps partiels qui ont été embauchés avant le 1er septembre 2013 (et qui maintiennent durant les douze mois précédent le 1er décembre de chaque année une moyenne de trente (30) heures et plus travaillées par semaine) ont droit :

- Après un (1) an d'ancienneté au 1er décembre de chaque année, à seize (16) heures de congé de maladie pour l'année suivante ;

- Après trois (3) ans d'ancienneté au 1er décembre de chaque année, à vingt (20) heures de congé de maladie pour l'année suivante ;

- Après un (5) an d'ancienneté au 1er décembre de chaque année, à vingt-quatre (24) heures de congé de maladie pour l'année suivante.

Si le salarié quitte son emploi et avait pris plus de journées de maladie auxquelles normalement il avait droit, l'Employeur pourra déduire du dernier chèque de paie le montant payé en trop. Ces jours de maladie sont remboursables aux salariés qui y ont droit, s'ils ne sont pas pris avant le 30 novembre, et ce, à raison de cent pour cent (100 %) de leur valeur au 30 novembre. Le paiement, si c'est le cas, est effectué le ou avant le 30 novembre de l'année en cours. Ces jours ne sont pas cumulables d'une année à l'autre et se comptent du 1er décembre d'une année au 30 novembre de l'autre année.

À compter du 1er septembre 2013, les nouveaux salariés à temps partiel n'ont plus droit aux jours de maladie.

3- Régime d'assurance collective :
L'Employeur maintiendra pour les salariés réguliers, qui avaient déjà adhérés à l'assurance avant le 1er septembre 2013, et ce, pour le temps de la présente convention, les bénéfices actuels tels que prévus à la police d'assurance en vigueur à l'exception de l'assurance salaire de courte durée. L'Employeur pourra changer l'assureur à condition de maintenir les mêmes bénéfices. Les coûts d'une telle police sont divisés également entre l'Employeur et les salariés éligibles. L'Employeur ne pourra modifier les bénéfices prévus qu'avec le consentement du Syndicat.

L'Employeur maintiendra pour les salariés à temps partiels qui avaient déjà adhérés à l'assurance avant le 1er septembre 2013, et ce, pour le temps de la présente convention, les bénéfices actuels tels que prévus à la police d'assurance en vigueur à l'exception de l'assurance salaire de courte durée. L'Employeur pourra changer l'assureur à condition de maintenir les mêmes bénéfices. Les coûts d'une telle police sont divisés également entre l'Employeur et les salariés éligibles. L'Employeur ne pourra modifier les bénéfices prévus qu'avec le consentement du Syndicat.

Signée à Sainte-Julie, ce 11e jour du mois de mai 2022.

Pour l'Employeur	**Pour le Syndicat**

LETTRE D'ENTENTE #6

ENTRE : **SUPERMARCHÉ RIENDEAU INC.**
2103, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie (Québec) J3E 3R6

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « l'Employeur »)

d'une part

ET : **ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LOCAL 300 (ATTIC)**
7161, boulevard Cousineau, bureau 215
St-Hubert (Québec) J3Y 8N2

ou ses successeurs

(Ci-après appelée « le Syndicat »)

d'autre part

À la signature de la nouvelle convention, l'employeur accorde au salarié; [redacted] une prime de 1.00$ de l'heure travaillé.

À la signature de la nouvelle convention, l'employeur accorde au salarié; [redacted] une prime de 2.00$ de l'heure travaillé.

À la signature de la nouvelle convention, l'employeur accorde un taux horaire de 15.00$ de l'heure aux employés réguliers et partiels ayant 5 ans et plus de service avec une moyenne de 25 heures et plus travaillées par semaine.

À la signature de la nouvelle convention, l'employeur accorde une augmentation de 0.50$ de l'heure aux employés partiels ayant 5 ans et plus de service et ayant une moyenne de moins de 25 heures travaillées par semaine.

Signée à Sainte-Julie, ce 11e jour du mois de mai 2022.

Pour l'Employeur

Pour le Syndicat

15 MAI 22 (M) 11:00

ANNEXE « B »

Liste de salariés visés par la lettre d'entente numéro 4

Matricule	Employé	Fonction	Statut	Date d'embauche
000000102	[redacted]	Resp P. Laitier	Régulier	1990-07-25
000000111	[redacted]	COMMIS	Régulier	2006-09-18
00000214	[redacted]	BOUCHER	Régulier	2010-10-10
000000419	[redacted]	COMMIS	Partiel	2010-06-10
000000451	[redacted]	COMMIS	Régulier	2001-08-06
000000636	[redacted]	CAISSIERE	Partiel	2007-02-04
000000641	[redacted]	CAISSIERE	Partiel	2009-10-13